

RESOLUCIÓN Nro. 001-CP-DINARP-2025

Mgs. Paolo Sebastián Grijalva González

SUBDIRECTOR NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS (E)

CONSIDERANDO:

Que, el numeral primero del artículo 85 de la Constitución de la República dispone: *"La formulación, ejecución, y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1.- Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos (...)"*;

Que, la Constitución de la República en el artículo 226, señala: *"Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les seas atribuidas por la Constitución y la Ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución"*;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: *"La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación."*;

Que, el artículo 280 de nuestra Carta Magna, establece que: *"El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores"*;

Que, el artículo 288 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: *"Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas."*;

Que, el artículo 297 de la norma ibídem, indica que: *"Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las*

instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público”;

Que, el artículo 106 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, indica: *“La aprobación del Presupuesto General del Estado se realizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República. (...)”;*

Que, el artículo 11 del Código Orgánico Administrativo, manda: *“Las actuaciones administrativas se llevan a cabo sobre la base de la definición de objetivos, ordenación de recursos, determinación de métodos y mecanismos de organización”;*

Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: *“Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El Plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interoperará con el portal COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso (...)”;*

Que, el artículo 43 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, señala: *“Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad o su delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación PAC, que contendrá las adquisiciones relacionadas a los bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría que requieran las entidades contratantes en el año fiscal, detallando la siguiente información: 1.- Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal; 2.- Descripción detallada del objeto de contratación que guarde concordancia con el código del clasificador central de productos, CPC; para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse; 3.- El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y, 4.- El cronograma de implementación del Plan. Los procesos de contratación deberán ejecutarse de conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa la obtención de la certificación de la disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesaria su modificación. Los formatos del PAC serán elaborados por el Servicio Nacional de Contratación Pública y publicados en el Portal COMPRASPÚBLICAS. Las entidades contratantes podrán modificar el PAC a través de una resolución administrativa debidamente motivada, siempre y cuando tales reformas obedezcan a una justificación técnica y económica, o por causas de caso fortuito o fuerza mayor debidamente sustentadas. (...)”*

Que, el artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos, crea la Dirección Nacional de Registros Públicos y señala que su máxima autoridad y representante legal será la Directora o Director Nacional, designada o designado por la Ministra o Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información;

Que, el artículo 10.2 literal b) del Estatuto Orgánico Funcional de Gestión por Procesos de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, indica: “Art. 10.- *Direccionamiento de la Gestión Técnica Administrativa-SUBDIRECCIÓN NACIONAL: (...) 10.2. Atribuciones y responsabilidades: (...) b) Aprobar y evaluar anualmente el Plan Anual de Inversiones, el Plan Anual de Contrataciones (...)*”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nro. MINTEL-MINTEL-2023-0024 de 26 de diciembre de 2023, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, resuelve: “*Designar a la Mgs. Diana Carolina Velasco Aguilar como Directora Nacional de Registros Públicos, a partir del 26 de diciembre del 2023, quien ejercerá las competencias y atribuciones previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registros Públicos y demás normativa aplicable*”;

Que, con Acción de Personal Nro. DINARP-CDO-DTH-2024-388 de 07 de octubre de 2024, la magister Diana Velasco, Directora Nacional de Registros Públicos, resolvió: “*Encargar el puesto de Subdirector Nacional al Mgs. Paolo Sebastián Grijalva González, a partir del 07 de octubre de 2024 hasta la designación del titular (...)*”;

Que, mediante memorando Nro. DINARP-DAD-2025-0006-M de 07 de enero de 2025, el magister David Cabrera, Director Administrativo, solicitó al magister Juan Ignacio Pareja, Director de Planificación, que: “*(...) considerando que el PAC 2025 debe ser cargado hasta el 15 de enero del año en curso, solicito se envíe el PAPP aprobado del año 2025 de la DINARP, para con esta información solicitar a cada unidad requirente la planificación de las contrataciones a realizarse, tomando en cuenta lo anteriormente indicado solicitó su ayuda con el envío del PAPP hasta el 09 de enero de 2025. (...)*”;

Que, Mediante memorando No. DINARP-DP-2025-0013-M de 13 de enero de 2025 suscrito por Mgs. Juan Ignacio Pareja Montesinos, se remitió la Programación Anual de la Política Pública (PAPP), correspondiente al año 2025 “*(...) en virtud de que hemos iniciado el ejercicio fiscal 2025, informo que una de las competencias de la Dirección de Planificación es la elaboración de la Programación Anual de la Política Pública (PAPP). En este sentido, adjunto al presente memorando la PAPP que ha sido elaborada y aprobada por esta Dirección. Agradecería contar con su aprobación y validación de la misma, en caso de ser pertinente (...)*”;

Que, Mediante memorando Nro. DINARP-DAD-2025-0035-M de 13 de enero de 2025, el Mgs. David Cabrera, Director Administrativo, solicitó a las unidades requirentes que:

“(...) que cada Unidad Requirente, se sirva completar la matriz adjunta, en base a las contrataciones que se tengan planificadas ejecutar en el año 2025, para elaborar el PAC 2025 (...);”

Que, Mediante memorando No. DINARP-DINARP-2025-0007-M de 14 de enero de 2025, suscrito por la Mgs. Diana Carolina Velasco, en calidad de Directora Nacional de Registros Públicos informó al Mgs. Juan Ignacio Pareja, Director de Planificación que: *“(...)se adjuntan debidamente suscritos por mi persona los documentos institucionales que evidencian lo expuesto. En este contexto, con el objetivo de continuar con los procedimientos necesarios para dar cumplimiento a la “Programación Anual de la Política Pública (PAPP) - Plan Operativo Anual (POA) Gasto Permanente Año 2025”, solicito amablemente que se proceda con las acciones pertinentes por parte de la Coordinación de Desarrollo Organizacional para su respectiva gestión. Asimismo, es importante señalar que se deberán realizar los acercamientos pertinentes con el Ministerio de Economía y Finanzas una vez que se haya cargado la “Programación Anual de la Política Pública (PAPP) - Plan Operativo Anual (POA) Gasto Permanente Año 2025”, con el fin de gestionar los recursos necesarios.”*

Que, Mediante Memorando Nro. DINARP-DTH-2025-0062-M, de 14 de enero de 2025, el Psc. Hugo Jaramillo, Director de Talento Humano, remitió al Mgs. David Cabrera, Director Administrativo la matriz solicitada con la información sobre: *“(...) las contrataciones previstas para el año 2025 de la Dirección de Talento Humano, de conformidad a la información remitida por la Dirección de Planificación sobre los valores asignados a la PAPP-POA 2025 ajustados al techo presupuestario asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas, para su conocimiento y revisión.”*

Que, Mediante Memorando Nro. DINARP-CISI-2025-0005-M, de 14 de enero de 2025, la Espc. Alejandra Vargas, Coordinadora de Infraestructura y Seguridad Informática indicó al Mgs. David Cabrera, Director Administrativo que: *“(...) llevo a su información que por el momento, no existen recursos para financiar sub actividades nuevas, considerando que las direcciones previamente enunciadas tienen planificado cumplir con las contrataciones que cuentan con compromisos presupuestarios para el presente año; por lo tanto, no se remite la matriz del Plan Anual de Contratación (PAC). Finalmente, es menester indicar que las Direcciones a cargo de esta Coordinación han contemplado nuevos procesos de contratación, para cubrir las necesidades institucionales, cuyo financiamiento será solicitado conforme se genere la documentación de la fase preparatoria a fin de cumplir con el debido proceso que permitirá solicitar la respectiva reforma al Plan Anual de Contratación (PAC).”*

Que, Mediante Memorando Nro. DINARP-DJU-2025-0006-M, de 14 de enero de 2025, la Ab. Johana Yanouch, Directora de Asesoría Jurídica informó al Mgs. David Cabrera, Director Administrativo que: *“(...) en cumplimiento de lo solicitado se remite la matriz de contrataciones para la Dirección de Asesoría Jurídica, con las firmas de*

responsabilidad correspondientes.”

Que, Mediante Memorando Nro. DINARP-DPI-2025-0008-M, de 14 de enero de 2025, el Abg. Jean Cifuentes, Director de Protección de la Información, Subrogante, comunicó al Mgs. David Cabrera, Director Administrativo que: *“no tiene contrataciones que se tengan planificadas ejecutar en el año 2025.”*

Que, Mediante Memorando Nro. DINARP-DCS-2025-0008-M, de 14 de enero de 2025, la Lcda. Miriam Domínguez, Directora de Comunicación Social envió al Mgs. David Cabrera, Director Administrativo la matriz de la Dirección para la elaboración del PAC 2025.

Que, Mediante Oficio Nro. DINARP-DP-2025-0004-OF de 14 de enero de 2025, el Mgs. Juan Pareja, Director de Planificación, remitió la socialización de la PAPP – POA aprobado para el ejercicio fiscal 2025 con la información desagregada por cada unidad administrativa y, se adjuntan las Directrices para la Gestión a la Programación Anual de la Política Pública 2025 (PAPP), a Planta Central de la DINARP.

Que, Mediante Memorando Nro. DINARP-DAD-2025-0041-M de 14 de enero de 2025, el Mgs. David Cabrera, Director Administrativo remitió al Mgs. Paolo Grijalva, Subdirector Nacional, Encargado el: *“Plan Anual de Contrataciones de la DINARP 2025, elaborado en base a la información recibida de las áreas de la institución, para que se trámite lo siguiente: Se disponga a la Dirección de Asesoría Jurídica, la elaboración de la resolución de aprobación del PAC 2025. Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 2025.”*

Que, Mediante sumilla de fecha 15 de enero de 2025 inserta en el Memorando Nro. DINARP-DAD-2025-0041-M de 14 de enero de 2025, el Mgs. Paolo Grijalva, Subdirector Nacional, Encargado solicitó a la Ab. Johana Yanouch, Directora de Asesoría Jurídica que: *“(...) por favor continuar con la gestión correspondiente.”*

En uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento de aplicación, el Estatuto Orgánico Funcional de Gestión por Procesos de la Dirección Nacional de Registros Públicos; el suscrito Subdirector Nacional de Registros Públicos (E):

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones de la Dirección Nacional de Registros Públicos para el año 2025, con base al memorando Nro. DINARP-DAD-2025-0041-M de 14 de enero de 2025, emitido por la Dirección Administrativa.

Artículo 2.- Disponer a la Dirección Administrativa de la DINARP, la publicación en el Portal Institucional del SERCOP <http://www.compraspublicas.gob.ec>, el Plan Anual de Contrataciones 2025.

Artículo 3.- Disponer a la Dirección de Comunicación Social de la DINARP, la inmediata publicación del Plan Anual de Contrataciones 2025 en la página web institucional.

Artículo 4.- Las Direcciones Administrativa, Financiera y de Planificación de la Dirección Nacional de Registros Públicos DINARP, deberán ejecutar las acciones necesarias para cumplir con lo resuelto en este documento, en el ámbito de sus competencias.

Comuníquese y Publíquese. -

La fecha del presente instrumento, será la reflejada en la firma electrónica.

MSG. PAOLO SEBASTIÁN GRIJALVA GONZÁLEZ
SUBDIRECTOR NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS, ENCARGADO

ACCIÓN:	RESPONSABLE:	FIRMA
Elaborado por:	Abg. Gabriela Ramírez, Analista Jurídico	
Revisado por:	Abg. Johana Yanouch Recalde, Directora de Asesoría Jurídica	